

新北市政府工務局 函

受文者：陳○勳君
發文日期：中華民國 111 年 8 月 22 日
發文字號：新北工使字第 1111587002 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：處分書 1 份（同文號）

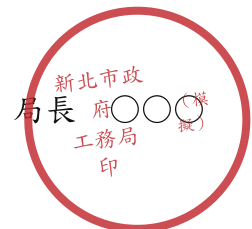
主旨：台端所有新北市○○區○○街○○號 1 樓建築物，未經申請核准擅自變更為餐飲場所使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款規定裁處如附件處分書，請查照。

說明：

- 一、依建築法第 73 條第 2 項、第 91 條第 1 項第 1 款及行政罰法第 18 條第 1 項規定辦理。
- 二、旨揭建築物領有（○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，核准用途為 H-2 類（住宅）。本局於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分派員現場勘查，發現 1 樓設置「阿婆小吃」招牌、餐車、爐具及供不特定人用餐之桌椅，並有販售餐食之情形，屬建築物使用類組及變更使用辦法之 B-3 類（餐飲場所），核與核准用途不符，且未申請變更使用執照。
- 三、本局前以 111 年 7 月 5 日新北工使字第 1111285631 號函請台端陳述意見，台端於 111 年 7 月 15 日提出陳述意見書，主張僅供家人自用、偶有親友聚餐。惟本局現場採證照片顯示該址設有營業招牌、菜單價目表及對外營業設施，所辯不足採；違規事實明確，爰依法裁處。
- 四、請於處分書所定期限內改善（回復核准用途）或補辦變更使用執照手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，本局將依建築法第 91 條第 1 項規定連續處罰，並得限期停止使用，必要時停止供水供電、封閉或強制拆除。

正本：陳○勳君

副本：本局使用管理科



新北市政府工務局 處分書

發文日期：中華民國 111 年 8 月 22 日
發文字號：新北工使字第 1111587002 號
受處分人：陳○勳（身分證明文件字號：A1****7752）
住址：新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓

違規地點	新北市○○區○○街○○號1樓（（○○）使字第○○○○號使用執照，核准用途 H-2 類住宅）
違反事實	受處分人為上開建築物所有權人，未經申請核准，擅自將該建築物 1 樓變更為 B-3 類餐飲場所（「阿婆小吃」）使用，經本局於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分現場勘查屬實，有勘查紀錄及採證照片附卷。
違反法條	建築法第 73 條第 2 項。
處罰依據	建築法第 91 條第 1 項第 1 款；行政罰法第 18 條第 1 項。
裁處內容	一、處罰鍰新臺幣 60,000 元整。 二、限於本處分書送達之次日起 60 日內（至遲於 111 年 10 月 23 日前）改善回復核准用途，或補辦變更使用執照手續，並報本局查驗。
繳納方式	請於本處分書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用；必要時，並停止供水供電、封閉或強制拆除。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願（新北市政府訴願審議委員會，地址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號）。

局長 ○○○

